

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 986/2541 นาง ดวงใจ โตโรธี โลหพันธ์ โจทก์
บริษัท อาร์เอสเรียลเเอสเทท จำกัด กับ
พวก จำเลย
จำเลยร่วม จำเลย
บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 329, มาตรา 348, มาตรา 428, มาตรา 448

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 88, มาตรา 99, มาตรา 129 (1), มาตรา 130, มาตรา
249, มาตรา 276

โจทก์ได้ระบุไว้ในบัญชีระบุพยานโจทก์ว่า ณ. เป็นผู้เชี่ยวชาญศาลและต่อมาได้
ขอส่งรายงานของณ.ตามคำแถลงของณ.โดยจำเลยที่ 3 มิได้คัดค้านว่า ณ.มิใช่เป็นผู้
เชี่ยวชาญศาล จึงต้องถือว่า ณ. ได้ลงชื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญไว้ในทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ
ของศาลแล้ว เมื่อศาลชั้นต้นได้มีหมายเรียก ณ.ยอมถือโดยปริยายว่า ณ.เป็นผู้
เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 99 แล้ว
ศาลไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งแต่งตั้ง ณ. เป็นผู้เชี่ยวชาญซ้ำซ้อนอีก และการแต่งตั้งผู้
เชี่ยวชาญดังกล่าวอยู่ในดุลพินิจของศาลที่จะแต่งตั้งได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียกคู่ความ
มาตกลงให้กำหนดตัวผู้เชี่ยวชาญตามมาตรา 129(1) ณ.เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้ง
จึงมีสิทธิแสดงความเห็นเป็นหนังสือเมื่อเป็นที่พอใจของศาลและไม่มีคู่ความฝ่ายใด
เรียกร้องให้ ณ.มาศาลเพื่ออธิบายด้วยวาจาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 130 ความเห็นเป็นหนังสือของณ.ยอมรับฟังได้ จำเลยที่ 3 รับจำงจำเลย

ที่ 1 เป็นผู้ควบคุมดูแลการขุดเจาะลงเสาเข็มของจำเลยที่ 2 ซึ่งรับจ้างจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 3 ตกลงทำสัญญากับจำเลยที่ 1 ว่า จะควบคุมให้มีวิธีการก่อสร้างที่ปลอดภัยและไม่มีมลภาวะแก่บริเวณก่อสร้างหรือบริเวณข้างเคียง เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้ขุดเจาะลงเสาเข็มเป็นเหตุให้ทาว์นเฮาส์ของโจทก์เสียหายโดยนอกเหนือการควบคุมของจำเลยที่ 3 แม้จำเลยที่ 3 จะควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตตลอดจนควบคุมการใช้เครื่องมือเครื่องจักรให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปก็ตามแต่ความเสียหายของทาว์นเฮาส์ของโจทก์เกิดจากการขุดเจาะลงเสาเข็มที่จำเลยที่ 2 กระทำ โดยจำเลยที่ 3 ควบคุม ย่อมแสดงว่ามาตรฐานทั่วไปที่จำเลยที่ 3 อ้างใช้ในการขุดเจาะลงเสาเข็มนั้น ไม่สามารถนำมาใช้ขุดเจาะลงเสาเข็มเพื่อสร้างตึกสูง 42 ชั้น และห้องใต้ดิน 2 ชั้น ได้ซึ่งจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ควบคุมต้องใช้ความระมัดระวังในส่วนนี้แต่จำเลยที่ 3 ยังควบคุมให้ขุดเจาะลงเสาเข็มโดยจำเลยที่ 3 ไม่ได้ควบคุมให้มีวิธีการก่อสร้างที่ปลอดภัยถือได้ว่าจำเลยที่ 3 กระทำโดยประมาทเลินเล่อแล้ว โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องนำสืบว่าจำเลยที่ 3 ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมหรือไม่ จำเลยที่ 3 ย่อมต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ด้วย จำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ เป็นเหตุให้ห้องครัวของโจทก์เสียหายตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2534 และโจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าเสียหายในเวลาเดียวกันซึ่งนับถึงวันฟ้องพ้นกำหนดปีหนึ่งแล้ว แต่เมื่อจำเลยที่ 2 ยังคงดำเนินการขุดเจาะลงเสาเข็มซึ่งเป็นมูลเหตุของการทำละเมิดต่อไปจนถึงความเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 2 นั้น ย่อมจะต้องเกิดขึ้นอีกในทรัพย์สินอันเดียวกันตรงส่วนที่ได้รับความเสียหายเดิมจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 2 ในช่วงแรก และส่วนที่เสียหายใหม่จากการกระทำละเมิดในช่วงหลังความเสียหายดังกล่าวนี้ย่อมไม่อาจแยกแยะได้ว่า ช่วงเวลาใดจำเลยที่ 2 ทำละเมิดต่อโจทก์ เสียหายเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด เมื่อความเสียหายดังกล่าวเกี่ยวพันสืบเนื่องกันตลอดเวลาที่จำเลยที่ 2 ยังคงขุดเจาะลงเสาเข็มอยู่ เมื่อนับอายุความหนึ่งปีนับแต่วัน

สุดท้ายที่จำเลยที่ 2 ยังทำละเมิดอยู่คือวันที่ 21 มีนาคม 2535 เป็นวันที่โจทก์รู้ถึง การละเมิด ซึ่งยังไม่พ้นกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่โจทก์ได้ฟ้องคดี คดีโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ ปัญหาว่า จำเลยที่ 3 มีสิทธิขอหักเงินส่วนที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ ตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์หลังจากศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้วหรือไม่เป็น ปัญหาข้อเท็จจริงและเป็นข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาโดยชอบในศาลชั้นต้นจึง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 แต่ปัญหาว่า จำเลยที่ 3 จะมีสิทธิหักหนี้ดังกล่าวได้หรือไม่เป็นเรื่องขอหักกันในชั้นบังคับคดีต่อไป

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 182910 อาคารทาวน์เฮาส์เลขที่ 160/14 ปลุกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 182910 จำเลยที่ 1 เป็นผู้จ้างจำเลยที่ 2 ทำการขุดเจาะลงเสาเข็มเพื่อทำการก่อสร้างอาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ว่าจ้างจำเลยที่ 3 เป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง การขุดเจาะลงเสาเข็มของจำเลยที่ 2 ประมาณปลายปี 2534 ถึงปลายเดือนมีนาคม 2535 จำเลยที่ 2 ได้ทำการขุดเจาะลงเสาเข็มในที่ดิน โฉนดเลขที่ 8752 และ 33493 ถึง 33497 เพื่อทำการก่อสร้างอาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ตามทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 โดยมีจำเลยที่ 3 เป็นผู้ควบคุมดูแลและเพื่อให้การ ขุดเจาะลงเสาเข็มเป็นไปตามแบบแปลนการก่อสร้างที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้กำหนดขึ้น ระหว่างที่จำเลยที่ 2 ขุดเจาะลงเสาเข็มดังกล่าว จำเลยที่ 3 ไม่ได้ควบคุมด้วยความ ระมัดระวังเท่าที่ควรเป็นเหตุให้ส่วนที่เป็นห้องครัวของอาคารทาวน์เฮาส์เลขที่ 160/14 ของโจทก์ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้างอาคารของจำเลยที่ 1 ทรุด และมีรอย แตกร้าวของอาคารอันเนื่องมาจากแรงสั่นสะเทือนในการขุดเจาะลงเสาเข็มของ จำเลยที่ 2 การทรุดตัวของอาคารของโจทก์ไม่สามารถทำการซ่อมแซมได้นอกจากจะ ทำการรื้อถอนอาคารส่วนที่ทรุดแล้วก่อสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิมซึ่งจะ

ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินประมาณ 500,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกัน
ชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่
วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้ตกลงว่าจ้างจำเลยที่ 2 เหมางานเสาเข็มเจาะ
และว่าจ้างจำเลยที่ 3 ให้เป็นผู้ควบคุมงานจริงตามฟ้อง แต่จำเลยที่ 1 มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการทำงาน การขุดเจาะลงเสาเข็มและการควบคุมงานเป็นหน้าที่โดยตรง
ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 การทำงานต่าง ๆ จึงอยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2
และที่ 3 เท่านั้นทั้งจำเลยที่ 2 ยังได้ตกลงกับจำเลยที่ 1 ที่จะรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ
หรือภัยอันตรายที่เกิดจากการทำงานเองด้วยจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ โจทก์
อาจซ่อมแซมการทรุดและรอยแตกร้าวของอาคารให้อยู่ในสภาพเดิมที่ดีและใช้งานได้
ดีโดยเสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ก่อสร้างอาคารอาร์เอสทาวเวอร์ของจำเลยที่ 1
ด้วยเสาเข็มเจาะตามมาตรฐานช่างที่ดีและด้วยความระมัดระวังซึ่งไม่ก่อให้เกิดการ
สั่นสะเทือนถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารทาวน์เฮาส์ของโจทก์ ความ
เสียหายของโจทก์เกิดจากสภาพอาคารทาวน์เฮาส์และซ่อมได้ไม่เกิน 20,000 บาท
โดยไม่จำเป็นต้องรื้อถอนสร้างใหม่จำเลยทั้งสามไม่ต้องรับผิดชอบ ภายหลังจำเลยที่
2 ทำการขุดเจาะลงเสาเข็มของอาคารแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อสร้างส่วนอื่น
ของอาคารอาร์เอสทาวเวอร์โจทก์ฟ้องคดีเกิน 1 ปี นับแต่โจทก์ได้รับความเสียหาย
จากการก่อสร้างเสาเข็มเจาะของจำเลยที่ 2 ขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ได้ควบคุมดูแลการทำงานของจำเลยที่ 2 อย่าง
ใกล้ชิดตามหลักวิชาการ การขุดเจาะลงเสาเข็มใช้ระบบไฮดรอลิกมิได้ก่อให้เกิดการ
สั่นสะเทือนจนเป็นเหตุให้อาคารทาวน์เฮาส์ของโจทก์เสียหาย รอยแตกร้าวที่อาคาร

โจทก์เป็นรอยแตกร้าวที่มีมาก่อนที่จำเลยที่ 1 เริ่มโครงการ โจทก์ทราบเหตุละเมิด ตั้งแต่ปลายปี 2534 โจทก์นำคดีมาฟ้องเกิน 1 ปี นับแต่เกิดเหตุจึงขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ขอให้เรียกบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า จำเลยร่วมเป็นผู้รับประกันภัยความเสียหายต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการก่อสร้างอาคารอาร์เอสทาวเวอร์จริงอาคารทาวน์เฮาส์เลขที่ 160/14 ของโจทก์ได้เกิดความเสียหายเพียงเป็นรอยแตกร้าวของตัวอาคารจึงไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างของอาคาร ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย จำเลยร่วมจึงไม่ต้องรับผิดชอบ และอาคารทาวน์เฮาส์ดังกล่าวเสียหายไม่เกิน 10,000 บาท และสามารถซ่อมแซมได้โจทก์ฟ้องคดีเกิน 1 ปีนับแต่วันที่พบความเสียหายและรู้ตัวผู้ทำความเสียหายจึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 ขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 262,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยร่วมชดใช้ค่าเสียหายร่วมกับจำเลยที่ 2 เป็นเงิน 250,000 บาทในจำนวนเงินที่จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามและจำเลยร่วมชดใช้ค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นแทนโจทก์ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ขณะคดีนอกราชการที่แก้ให้เป็นไปตามคำ

พิพาทศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้จ้างจำเลยที่ 2 ทำการขุดเจาะลงเสาเข็มเพื่อทำการก่อสร้างอาคารอาร์เอสทาวน์เวอร์ สูง 42 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น และได้จ้างจำเลยที่ 3 เป็นผู้ควบคุมดูแลการขุดเจาะลงเสาเข็มของจำเลยที่ 2 มีจำเลยร่วมเป็นผู้รับประกันความเสียหายในการขุดเจาะลงเสาเข็มต่อบุคคลภายนอกไว้จากจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 เริ่มทำการขุดเจาะลงเสาเข็มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2534 แล้วเสร็จวันที่ 21 มีนาคม 2535 ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเป็นเหตุให้อาคารทาวน์เฮาส์ของโจทก์ส่วนที่เป็นห้องครัวซึ่งโจทก์ก่อสร้างต่อเติมขึ้นประมาณปีพ.ศ. 2530 เสียหายมีรอยแตกร้าว พื้นทรุด ตามรายงานการเดินเผชิญสืบอาคารของโจทก์ของศาลชั้นต้น ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 โจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยานนายณัฐ ศรีเฟื่องฟู ผู้เชี่ยวชาญศาลทางด้านวิศวกรรมโยธาแต่ไม่พอใจสืบ คงส่งรายงานความเห็นของนายณัฐซึ่งได้รายงานประเมินค่าซ่อมแซมทาวน์เฮาส์ของโจทก์ส่วนที่เสียหาย จะต้องเสียค่าซ่อมแซม 8 รายการ เป็นเงิน 262,000 บาท

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ประการแรกว่าโจทก์เสียหายเพียงใด แม้โจทก์จะไม่สามารถนำสืบให้รับฟังได้ว่าโจทก์เสียหายตามจำนวนเงินที่ฟ้อง การที่ศาลล่างได้กำหนดค่าเสียหายให้โจทก์จำนวน 262,000 บาท ตามที่นายณัฐได้รายงานไว้ในคำแถลงเอกสารหมาย จ.15 โดยพิจารณาประกอบกับความเสียหายของอาคารของโจทก์ที่ศาลชั้นต้นเดินเผชิญสืบไว้ ซึ่งมีความเสียหายใกล้เคียงกันนั้น ถือว่าเหมาะสมตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว ในเมื่อจำเลยที่ 3 นำสืบลอย ๆ แต่เพียงว่าค่าเสียหายของโจทก์ไม่เกิน 40,000 บาท ส่วน

ข้อที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่านายณัฐหาใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 99 และได้เรียกคู่ความกำหนดตัวผู้เชี่ยวชาญตาม มาตรา 129 ดังนั้น นายณัฐหาได้รับสิทธิในการแสดงความเห็นเป็นหนังสือตาม มาตรา 130 ได้ไม่นั้น ปรากฏว่าโจทก์ได้ระบุไว้ในบัญชีระบุพยานโจทก์ว่านายณัฐเป็นผู้เชี่ยวชาญศาลและต่อมาได้ขอส่งรายงานของนายณัฐตามคำแถลงของนายณัฐ เอกสารหมายเลข.15 โดยจำเลยที่ 3 มิได้คัดค้านว่านายณัฐมิใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญศาล จึงต้อง ถือว่านายณัฐได้ลงชื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญไว้ในทะเบียนผู้เชี่ยวชาญของศาลแล้ว เมื่อศาล ชั้นต้นได้มีหมายเรียกนายณัฐตามสำเนาหมายเรียกพยานบุคคลลงวันที่ 18 เมษายน 2537 ย่อมถือโดยปริยายว่า นายณัฐเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งตาม มาตรา 99 แล้ว ศาลไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งแต่งตั้งนายณัฐเป็นผู้เชี่ยวชาญซ้ำซ้อนอีก และการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวอยู่ในดุลพินิจของศาลที่จะแต่งตั้งได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียกคู่ ความมาให้ตกลงกันกำหนดตัวผู้เชี่ยวชาญตาม มาตรา 129(1) นายณัฐเป็นผู้ เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งจึงมีสิทธิแสดงความเห็นเป็นหนังสือตามคำแถลงเอกสาร หมายเลข จ.15 เมื่อเป็นที่พอใจของศาลและไม่มีคู่ความฝ่ายใดเรียกร้องให้นายณัฐมา ศาลเพื่ออธิบายด้วยวาจาตาม มาตรา 130 ความเห็นเป็นหนังสือของนายณัฐตาม คำแถลงเอกสารหมายเลข จ.15 ย่อมรับฟังได้

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่จำเลยที่ 3 รับจ้างจำเลย ที่ 1 เป็นผู้ควบคุมดูแลการขุดเจาะลงเสาเข็มของจำเลยที่ 2 ซึ่งรับจ้างจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ได้ตกลงทำสัญญากับจำเลยที่ 1 ว่า ควบคุมให้มีวิธีการก่อสร้างที่ ปลอดภัยและไม่มีมลภาวะแก่บริเวณก่อสร้างหรือบริเวณข้างเคียงเมื่อไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ 2 ได้ขุดเจาะลงเสาเข็มเป็นเหตุให้ทาว์นเฮาส์ของโจทก์เสียหายโดยนอกเหนือการควบคุมของจำเลยที่ 3 แม้จำเลยที่ 3 จะควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตาม แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตตลอดจนควบคุมการใช้เครื่องมือเครื่องจักรให้ถูกต้องตรง ตามมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปก็ตามแต่ความเสียหายของทาว์นเฮาส์ของโจทก์เกิดจาก

การขุดเจาะลงเสาเข็มที่จำเลยที่ 2 กระทำโดยจำเลยที่ 3 ควบคุมดังกล่าวนั้นย่อมแสดงว่ามาตรฐานทั่วไปที่จำเลยที่ 3 อ้างใช้ในการขุดเจาะลงเสาเข็มนั้น ไม่สามารถนำมาใช้ขุดเจาะลงเสาเข็มเพื่อสร้างตึกสูง 42 ชั้น และห้องใต้ดิน 2 ชั้น ได้ซึ่งจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้ควบคุมย่อมต้องใช้ความระมัดระวังในส่วนนี้ แต่จำเลยที่ 3 ยังควบคุมให้ขุดเจาะลงเสาเข็มโดยจำเลยที่ 3 ไม่ได้ควบคุมให้มีวิธีการก่อสร้างที่ปลอดภัย ถือได้ว่าจำเลยที่ 3 กระทำโดยประมาทเลินเล่อแล้ว โจทก์ไม่จำเป็นต้องนำสืบว่าจำเลยที่ 3 ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมหรือไม่ จำเลยที่ 3 ย่อมต้องรับผิดชอบด้วย

ปัญหาต่อไปมีว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ แม้จะได้ความว่าจำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ เป็นเหตุให้ห้องครัวของโจทก์เสียหายตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2534 และโจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าเสียหายในเวลาเดียวกันซึ่งนับถึงวันฟ้องวันที่ 19 มีนาคม 2536 พันกำหนดปีหนึ่งก็ตามแต่จำเลยที่ 2 ยังคงดำเนินการขุดเจาะลงเสาเข็มซึ่งเป็นมูลเหตุของการทำละเมิดต่อไปจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2535 ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 2 นั้น ย่อมจะต้องเกิดเพิ่มขึ้นอีก ในทรัพย์สินอันเดียวกันตรงส่วนที่ได้รับความเสียหายเดิมจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 2 ในช่วงแรกและส่วนที่เสียหายใหม่จากการกระทำละเมิดในช่วงหลัง ความเสียหายดังกล่าวนี้ย่อมไม่อาจแยกแยะได้ว่า ช่วงเวลาใดจำเลยที่ 2 ทำละเมิดต่อโจทก์ เสียหายเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด เนื่องจากความเสียหายเกี่ยวพันสืบเนื่องกันตลอดเวลาที่จำเลยที่ 2 ยังคงขุดเจาะลงเสาเข็มอยู่ โดยจะเห็นได้จากร่องรอยความเสียหายจำนวน 6 จุด ตามภาพถ่ายตามเอกสารหมายเลข 5 และ 6 ซึ่งจำเลยอ้างว่าถ่ายในเดือนธันวาคม 2534 แม้จะตรงกับภาพถ่ายของโจทก์ก็ตาม แต่จากการเดินเผชิญสืบของศาลชั้นต้นตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 มีร่องรอยความเสียหายมากกว่า 6 จุดและจะต้องทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายดังกล่าวนี้พร้อมกับส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกันในเวลาเดียวกันรวม 8 รายการ ตามคำแถลงของนายณัฐ เอกสารหมายเลข 15 ดังนั้น ที่ศาล

ล่างให้นับอายุความหนึ่งปีนับแต่วันสุดท้ายที่จำเลยที่ 2 ยังทำละเมิดอยู่คือวันที่ 21 มีนาคม 2535 เป็นวันที่โจทก์รู้ถึงการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448ซึ่งยังไม่พ้นกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่โจทก์ได้ฟ้องคดีถูกต้องแล้ว

ปัญหาประการสุดท้ายมีว่า จำเลยที่ 3 มีสิทธิขอหักเงินส่วนที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์หลังจากศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้วหรือไม่ ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาโดยชอบในศาลชั้นต้น จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 แม้จำเลยที่ 3 จะมีสิทธิหักหนี้ดังกล่าว ก็เป็นเรื่องขอหักกันในชั้นบังคับคดีมิใช่ในชั้นนี้

พิพากษายืน

(ชวลิต ธรรมอาชู-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาบูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>